

1001303-79.2022.8.26.0125

Classe: Embargos à Execução

Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do débito contratual.

Vale dizer que o roubo do automóvel não configura onerosidade excessiva e sequer autoriza a revisão do contrato.

O embargante tenta argumentar que houve a contratação de seguro por ocasião da celebração do negócio porque foi cobrada a "taxa de administração" na qual estaria incluso o prêmio de seguro. Contudo, tal assertiva que não restou comprovada por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-067

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001303-79.2022.8.26.0125 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001303-79.2022.8.26.0125

Classe - Assunto

Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização

Embargante:

Jr Forner Transportes Eireli

Embargado:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

JR FORNER TRANSPORTES EIRELI opôs embargos à execução que lhe move BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA alegando que as partes firmaram contrato de consórcio de bens moveis para aquisição do veículo CAMINHÃO TRATOR/VALTRA Modelo BM 100; que o veículo era instrumento de seu labor e foi roubado em 08/07/2021, não possuindo, portanto, condições de arcar com o pagamento das parcelas do contrato. Aduz que quando da contratação foi-lhe informado que o veículo estaria segurado mediante a cobrança de taxa de administração, no entanto, descobriu que o automotor estava "descoberto". Requer a procedência dos embargos opostos para que seja suspensa a execução bem como a declarar a inexigibilidade da dívida. Manifestação do exequente, nos termos do art. 920, I do CPC, às fls. 74/87.

É O RELATÓRIO

PASSO A FUNDAMENTAR

O feito comporta julgamento nos termos do art.920, II do CPC, sendo dispensável a dilação probatória.

As partes celebraram contrato de consórcio de bens móveis em grupo, tendo por objeto o veículo descrito nos autos.

O credor/embargado ingressou com ação de execução do título executivo porque o veículo não foi encontrado em seu poder do embargante, tendo sido roubado em

08/07/2021, conforme boletim de Ocorrência (fls. 7/10).

Em que pese não subsistir a obrigação de restituição do bem alienado, incontroversa a obrigação de pagamento do débito contratual.

Vale dizer que o roubo do automóvel não configura onerosidade excessiva e sequer autoriza a revisão do contrato.

O embargante tenta argumentar que houve a contratação de seguro por ocasião da celebração do negócio porque foi cobrada a "taxa de administração" na qual estaria incluso o prêmio de seguro. Contudo, tal assertiva que não restou comprovada por qualquer meio de prova.

Ademais, o embargante não impugna o débito contratual, apenas aduzindo impossibilidade de pagamento, a qual não implica em inexigibilidade do débito contratual.

O furto ou roubo do veículo entregue em garantia de alienação fiduciária não exclui o interesse da parte credora de exigir o equivalente o débito contratual, de acordo com as cláusulas contratuais, taxas e encargos previamente contratados entre os litigantes.

Deste modo os embargos devem ser julgados improcedentes, prosseguindo-se com a execução.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e 490, ambos do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Condeno o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, em substituição aos honorários inicialmente fixados naqueles autos (CPC, art. 827, § 2º).

Os honorários deverão ser acrescidos ao valor do débito principal (CPC, art. 85, § 13). O pagamento das verbas de sucumbência ficará suspenso nos termos do § 3º do art. 98 do CPC em relação à parte beneficiária da gratuidade.

Traslade-se cópia para os autos da execução para fins de prosseguimento.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas legais e anotações de praxe.

Publique-se e intime-se.

Capivari, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA